

자료 탐구

● 권리 장전과 명예 혁명

1. 국왕이 의회의 동의 없이 법의 효력을 정지하거나, 법의 집행을 정지하는 것은 위법이다.
4. 국왕이 의회의 승인 없이 세금을 징수하는 것은 위법이다.
5. 국민이 국왕에게 청원을 했다고 구금되거나 박해를 받는 것은 위법이다.
6. 의회의 동의 없이 상비군을 징집하여 유지하는 것은 위법이다.
8. 의원 선거는 자유로워야 한다.
9. 의회 내에서 토론하고 논의하는 것은, 의회 아닌 어떤 곳에서도 고발당하거나 심문당하지 않는다.
13. 법을 수정, 강화, 유지하기 위해서 의회는 자주 열려야 한다.

- 분석·해석** • 찰스 2세의 뒤를 이어 즉위한 제임스 2세 역시 가톨릭을 부활하고 심사법과 인신 보호법을 폐기하는 등 전제 정치를 강화하자 의회는 제임스 2세를 추방하고, 그의 딸인 메리와 남편 윌리엄 공을 공동 왕으로 추대하였다.
- 메리와 윌리엄 공동 왕은 의회가 제정한 권리 장전을 승인하였고, 유혈 사태 없이 정권 교체가 이루어졌기 때문에 명예 혁명이라고 한다.
 - 권리 장전으로 영국은 입헌 군주제의 토대를 마련하게 되었다.

● 미국의 독립 선언

우리는 다음과 같은 사항을 분명한 진리로 믿는다. 모든 사람은 평등하게 창조되었으며, 생명과 자유 및 행복을 추구할 권리를 포함하여 누구도 침범할 수 없는 권리를 신으로부터 부여받았다. 인간은 이러한 권리를 확보하기 위해 정부를 조직하였다. 따라서 정부의 정당한 권력은 통치를 받는 사람들의 동의에서 생겨났다. 어떤 형태의 정부이든 만일 이러한 목적을 침해하게 된다면, 그 정부를 개혁하거나 폐지하고 민중의 안녕과 복지를 가져올 수 있다고 생각되는 새로운 정부를 수립하는 것이 진정한 국민의 권리이다.

- 분석·해석** • 미국의 독립 선언서는 자유·평등·행복의 추구 등을 인간의 기본권으로 규정하고, 국민은 이를 침해하는 정부를 교체할 권리를 가진다고 하여 식민지 독립의 정당성을 주장하였다.
- 독립 선언서는 로크의 자연권 사상과 계몽 사상의 영향을 받은 것으로 주권 재민, 천부 인권, 혁명권 인정 등 근대 민주주의의 기본 원리를 천명하였다.

➤ 자료 plus

권리 장전의 내용과 그것이 영국 입헌 정치 발전에 어떤 영향을 끼쳤는지 파악하여야 한다.

미국 독립 혁명의 특징과 미국 독립 선언에 영향을 끼친 로크의 사상을 파악하여야 한다.